

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1423/2534

นาง ผาด แข่งขัน
นาง ล้อย เจริญเลิศรัต นา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 138

การถอนฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ถอนฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่อาจนำมาฟ้องร้องบังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญารฐานเบิกความเท็จแล้วได้ตกลงกันถอนฟ้องคดีต่าง ๆ ทุกคดีภายใน 7 วัน แต่จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2527 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1026/2528 ของศาลชั้นต้นผิดสัญญาไม่ยอมถอนฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1026/2528ระหว่าง นางล้อย เจริญเลิศรัตนา โจทก์ นางผาด แข่งขัน จำเลยและคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2527 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีโจทก์ นางล้อย เจริญเลิศรัตนา โจทก์ร่วม นางผาด แข่งขัน กับพวก จำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าโจทก์จะฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1026/2528 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2527 ของศาลชั้นต้น ตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยจะถอนฟ้องคดีดังกล่าวได้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล ดังนั้นข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่อาจนำมาฟ้องร้องบังคับได้

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ